

通说认为构成危险程度显著增加须具备重要性、持续性、不可预见性三个要件。

1. 重要性。“显著”一词明确了该危险必须达到某种质变程度，如仅是一般或轻度的危险，并未威胁到保险合同基础或现有保险合同的保障承受范围，则不应认定为危险增加。网约车与家用车相比，使用频率高、里程多，必然导致车辆的风险显著增加，故符合该要件。

2. 持续性。该要件主要是针对危险增加的时间长短。根据《中华人民共和国保险法》第五十二条的规定，保险公司不承担保险赔付责任的前提条件是被保险人未履行通知保险公司保险标的的危险程度显著增加，在此情形下，若危险变大存在时间短暂，增加后随即恢复原状，不具有持续性，并未违反对价平衡原则，不能认定为危险增加。另外，危险变大后瞬间引起保险事故，亦不符合持续性的时间要求。本案中，家用车辆长期用于从事网约车活动，时间上符合“持续性”要件。

3. 不可预见性。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国保险法〉若干问题的解释(四)》第四条第二款规定，“保险标的危险程度虽然增加，但增加的危险属于保险合同订立时保险人预见或者应当预见的保险合同承保范围的，不构成危险程度显著增加”。保险合同订立之初，投保人与保险人依据所承保的保险标的危险发生率等因素确定保费，因此可以说保费与危险程度相对应。本案中，在投保时保险合同就明确约定车辆是非营运，而营运车辆比非营运车辆的危险发生率明显更大，对保险公司来说，无法预见到投保人会将家庭自用车辆用于营运，订立合同之初收取的保费对应的也是非营运车辆的保费，若保险公司承担超出合同订立之时可以预见到的危险造成的保险责任，则有违对价平衡原则。

另外，危险程度显著增加与保险事故发生应存在因果关系。保险公司只对承保危险造成的损失承担赔偿责任，这是保险法的基本要求。若危险程度虽显著增加，但并未造成保险事故，而是其他原因造成保险事故，则保险公司不能仅以投保人存在改变使用用途为由拒绝承担保险责任。本案中，发生交通事故

的车辆用途不断在家庭自用及网约车之间变换，此时就必须确定发生交通事故是处于家庭自用还是网约车状态，同时由于网约车的经营特点，乘客通过网络向平台公司预约，平台公司接单并指派公司名下的在册车辆和驾驶员承运，故网约车业务的各笔订单之间不可能完全实现地理位置和时间的无缝对接，司机完成一个订单后，不一定立即处于载乘客户状态，必然会存在等待下单、抢单的情况，不能仅以车上未有乘客即判断不是处于营运状态发生的保险事故。本案中，发生交通事故时被保险人驾驶的车辆并未搭载乘客，其辩称处于回家途中，但从案涉车辆行程记录看，处于频繁接单状态，发生交通事故时处于被保险人完成一个订单后折返途中，但无法排除其仍在等待并承接下一个订单的可能性，即无法以该事实否定车辆的营运性质，故该车仍属于危险程度显著增加并与保险事故的发生有因果关系，保险公司拒赔的理由成立。

营运车辆会在行驶证中将使用性质标注为“营运”，且应当在主管机关办理《道路运输许可证》并缴纳运营费用，方可合法从事以营利为目的的运输经营活动。《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第十七条规定：“网约车平台公司应当保证提供服务车辆具备合法营运资质，技术状况良好，安全性能可靠，具有营运车辆相关保险，保证线上提供服务的车辆与线下实际提供服务的车辆一致，并将车辆相关信息向服务所在地出租汽车行政主管部门报备。”案涉车辆发生事故时，其使用性质仍为家庭自用，即车辆并不具备营运资质。本案争议的发生究其原因在于车辆注册成为网约车时，平台公司未尽到网约车车辆的审查义务，如何对平台公司在审查注册网约车进行监督和处罚，有待行政主管部门加大执法和处罚力度，而本案的处理也给各网约车司机起到了提醒及示范作用，不按法律、法规从业，其权益将无法得到保护，从而为规范网约车行业起到了良好的社会示范作用。

编写人：云南省昆明市中级人民法院 李娜

网约顺风车载客过程中发生交通事故，
应综合事故发生时和该车辆过往载客情况是否
显著增加保险标的危险程度认定保险公司应否赔偿

—— 罗某甲诉某保险公司财产保险合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广西壮族自治区玉林市中级人民法院(2023)桂09民终2331号民事判决书

2. 案由：财产保险合同纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人): 罗某甲

被告(上诉人): 某保险公司

【基本案情】

罗某甲于2022年11月28日为桂Kx×0号车在某保险公司处投保了机动车损失险，投保单中的“机动车使用性质”为：家庭自用汽车。《某保险公司机动车商业保险条款》(2020版)第十条第三项用黑色字体载明，“下列原因导致的被保险机动车的损失和费用，保险人不负责赔偿……(三)被保险人机动车被转让、改装、加装或改变使用性质等，导致被保险人机动车危险程度显著增加，且未及时通知保险人，因危险程度显著增加而发生保险事故的”。2023年1月14日晚上，罗某甲从广东省东莞市出发，到东莞市虎门镇接到其姐罗某乙、其弟罗某丙、李某甲、李某之后从广东省回广西，罗某甲和其姐罗某乙、

其弟罗某丙三人是回广西玉林市北流市老家过年，李某甲、李某是到广西玉林市容县甲镇乙村。2023年1月15日2时10分许，罗某甲沿省道508线由岑溪市往容县甲镇方向行驶，驶至省道508线11千米+20米路段时，操作不当导致车辆碰撞到公路护栏、房屋围墙并侧翻出公路外，造成罗某丙、李某甲、李某受伤和桂Kx×0小型轿车及路外房屋的围墙、公路护栏均损坏的交通事故。事故经某市公安局交通管理大队处理，认定罗某甲承担此事故的全部责任。事故发生后，罗某甲将桂K××0号小型轿车送至某保险公司指定的广西某公司，广西某公司对桂Kx×0号车维修费用进行报价，所报价格为144724元。罗某甲认为维修价格高于保险金额费用，没有维修价值，遂向某保险公司申请车辆全损理赔，某保险公司以罗某甲改变车辆使用性质为由拒赔，罗某甲遂诉至一审法院。罗某甲在“×x出行”平台上注册“顺风车”。本次事故行程中，乘客李某甲、李某两人由李某甲在“××顺风车”平台下单，从广东省东莞市虎门镇到容县甲镇乙村，罗某甲获得平台结算金400元。根据车主端账单情况记载，罗某甲有多达几十次的接单收费行为，且时间、金额均不固定。

【案件焦点】

罗某甲在案涉事故中以私家车从事收费的网约车顺风车行为，是否属于保险条款约定以及《中华人民共和国保险法》第五十二条规定的保险公司免责情形。

【法院裁判要旨】

广西壮族自治区北流市人民法院经审理认为：网约顺风车是在车辆自用的基础上顺便搭乘出行线路相同的人，未明显增加私家车行驶过程中的事故风险。本案中，罗某甲在“×x出行”平台上注册车辆为顺风车，通过顺风车平台搭乘李某甲、李某共同回广西玉林，路线明确，是在本就计划的出行线路上顺带他人，行驶范围、行驶路线亦在合理可控范围内，属典型的共享出行、分摊出行成本的顺风车运行模式，既没有明显增加车辆的风险，也没有改变车辆的使用性质，不符合保险条款约定的免责情形，某保险公司应赔偿罗某甲的车辆损失。

广西壮族自治区北流市人民法院依照《中华人民共和国民法典》第四百九十六条、第四百九十八条、第五百零九条、第五百七十七条、第五百七十九条，《中华人民共和国保险法》第十条、第十三条、第十四条、第二十三条、第五十二条、第五十五条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条的规定，判决如下：

保险公司应在机动车损失保险责任限额范围内赔偿罗某甲经济损失114392元。

某保险公司不服一审判决，提起上诉。

广西壮族自治区玉林市中级人民法院经审理认为：作为顺风车车辆的使用人或车主应举证证明其在出行目的、行驶线路、出行频率、费用分摊等方面与一般营运行为存在本质区别。本案中，首先，从案涉事故发生来看，罗某甲驾驶车辆从东莞市回北流市过年，通过顺风车平台搭载两名乘客到容县甲镇，虽然容县为东莞市到北流市的必经之地，但是具体到线路，甲镇并非必经之地，而案涉事故正好发生在省道508线由岑溪市往甲镇方向行驶路段。其次，罗某甲在x×平台车主端账单明细显示，罗某甲顺风车接单的时间和每次收费金额并不一致，罗某甲主张其有工作，其使用顺风车载客收费业务不多，只是为了分摊成本，但其行驶线路、出行频率、接单时间并不固定，罗某甲提供的现有证据不能证明其合理顺路分摊费用的出行目的。综上，认定罗某甲适用平台载客收费行为属于导致保险标的危险程度显著增加的行为，符合保险条款约定的保险公司免责情形，一审判决某保险公司需承担保险责任有误，应予以纠正。

广西壮族自治区玉林市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项的规定，判决如下：

- 一、撤销广西壮族自治区北流市人民法院一审民事判决；
- 二、驳回罗某甲的诉讼请求。

【法官后语】

随着我国网约车行业的迅猛发展，网约车已经成为人们出行的重要工具。网约顺风车，通过线上+顺风车的形式，能有效实现资源整合与共享，也占据

着重要位置。区别于网约出租车的营运性质，网约顺风车是车主事先发布出行信息，出行线路相同的人选择合乘，目的在于分摊出行成本和共享互助。网约顺风车投保时大多以家庭自用汽车的使用性质购买保险，极易因载客行为发生交通事故后引发保险赔偿纠纷。一审、二审法院观点不同且均有理有据。二审判决以事故发生在车主原路线非必经之地且是因载客而发生的线路中，深入分析该顺风车接单以来的接单次数、接单时间及收费金额，进而评价案涉网约顺风车在出行目的、行驶线路、出行频率、费用分摊与普通顺风车合理顺路成本分摊的特点迥然不同，显著增加了保险标的的危险程度，故而认定客保险公司免除赔偿责任。下面对类案中认定保险公司应否承担赔偿责任作以下三点解读：

一、事故发生时的具体情况应作为首要条件

网约顺风车因载客行为而发生事故要求保险赔偿。故而首先应回到该事故发生时是否存在增加车辆危险程度的具体情况进行分析判断，如当时的行驶线路是否为合理顺路、当次收费是否明显超出分摊成本、出行时间是否相对合理等。因为在顺路情况下发生的事故，该事故与载客行为没有必然联系，收费只是分摊成本(油费等)，符合合理出行目的，出行时间合理符合顺路搭乘的特点。本案事故即发生在车主原路线(回北流)非必经之地且是因载客而发生的线路中，故而本案明显是因载客而显著增加了车辆的危险程度。

二、网约顺风车曾发生过的载客情况作为重要参考条件

保险标的改变使用性质，使危险程度显著增加是保险公司拒赔的免责事由。若该网约顺风车虽注册为顺风车，却以顺风车之名、以营利为目的从事载客活动，则保险公司得以免责。可以从该车以往载客的总体情况进行分析衡量，如接单总量、行驶线路、出行频率、收费金额等方面是否相对固定来判断其出行目的。本案中，罗某甲的历次载客的行驶线路、出行频率、接单时间均不固定，无法得出其顺路搭乘合理分摊费用的目的，实则更指向其通过网约顺风车进行盈利的目的，这显著增加了车辆发生保险事故的风险。

三、举证责任应由车主承担

车主应就其顺路搭乘他人、未使用车辆进行盈利性载客等事实承担举证责

任。原因：一是车主对车辆使用情况更清楚，天然地更具有举证能力优势；二是事故发生在其存在收费行为的载客过程中，区别于一般车辆家用行为；三是通过举证责任分配这一诉讼手段，从司法审判的角度引领广大车主合理使用车辆，尽量避免部分车主钻法律的空子，以使车主与保险公司得到最大化的利益平衡。

本案生效判决确立了网约顺风车保险公司应否赔偿应综合事故发生时和该车辆过往载客情况是否显著增加保险标的危险程度认定的裁判思路，对完善我国线上共享经济相关法律法规乃至引领保险行业针对性设计新的保险险种，有着重要的参考价值。

编写人：广西壮族自治区玉林市中级人民法院 张秀云

认定保险合同无效应综合考虑关联保险产品辐射范围、
群体性态势，依法保护保险消费者信赖利益
——刘某诉某财险公司保险案